

2025 년 12 월 [1]일

수 신: 한국서부발전 주식회사

참 조: 라병선 차장님

제 목: DUQM 사업의 예비타당성 조사 대상사업 해당여부 등 관련 검토의견

I. 사안의 개요

본 의견서는 귀사로부터 제공받은 자료(EGR 관련 리서치 자료 및 PPA/SHA 구조 등) 및 설명을 전제로 작성된 것으로, 추가 확인되는 정보에 따라 그 판단이 달라질 수 있습니다. 또한, 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 운용지침」(기획재정부 훈령 제 803 호, 이하 “예타지침”) 및 관련 상위 법령·기준(국가재정법, 공공기관 예타 관련 지침 등)의 내용을 함께 검토하고, 그 체계와 취지에 비추어 본건 EGR 구조의 법적 위치를 재구성하였습니다.

오만 Duqm 지역에서 800~890MW 가스복합 발전소를 Build-Own-Operate(BOO) 방식으로 개발·건설·운영하는 사업(이하 “본건 사업”)과 관련하여, 귀사 및 외국 파트너사들로 구성된 컨소시엄(이하 “본 컨소시엄”)이 사업시행자로 지정되었고, 본 컨소시엄이 출자하여 설립할 특수목적회사(SPC)와 Oman Power and Water Procurement Company SAOC(이하 “OPWP”) 간 전력구매계약(Power Purchase Agreement, 이하 “PPA”) 체결을 목전에 두고 있는 상황에서, 사업구조의 구체화 과정에서 Pre-COD 기간에 발생하는 조기발전수익(Early Generation Revenue, 이하 “EGR”)을 활용하는 방안이 보다 명확하게 설계·구체화되었고, 이에 따라 예비타당성조사(이하 “예타”) 대상 여부 판단에 미치는 영향 및 법적 평가에 대한 귀사의 추가 질의가 제기되었습니다.

귀사는 PPA 등 계약 구조상 일정 부분의 수익이 “EGR”로 별도 정의·귀속되는 점과 관련하여 다음과 같은 쟁점을 중점적으로 검토해 줄 것을 요청하셨습니다.

1. EGR 이 예타지침상 ‘출자금’ 또는 ‘공공기관 부담금액’으로 평가되지 않아야 한다는 점에 관한 법리 구성을 보다 정교하게 다듬고, 공공기관이 부담하는 실질적 자본투입과 EGR 을 명확히 구분할 수 있는 기준을 제시할 것,
2. EGR 의 회계상 매출 인식 가능 여부 및 이를 건설원가 상계 또는 추가 투자 재원(사실상 출자금 조달원에 준하는 역할)으로 활용하는 구조의 법적 타당성을 검토하되, 이로 인하여 EGR 이 자본금 또는 quasi-equity 로 재분류되지 않도록 하는 논리 구조를 마련할 것,
3. 예타지침상 자본금(출자금) 판단 방식, 즉 ‘공공기관 부담금액’ 개념과의 관계에서 EGR 을 어떻게 위치시킬 수 있는지 정리하고, EGR 이 예타지침상 ‘출자금 1,000 억 원 이상’ 요건 산정에 포함되지 않는다는 점을 조문·체계·취지 측면에서 설명할 것,
4. 기획재정부(이하 “기재부”)가 EGR 을 사실상 출자금 또는 출자에 준하는 부담으로 간주하여 예타 대상 여부를 문제 삼을 수 있는 잠재적 리스크 포인트를 식별하고, 이에 대한 방어 논리 및 커뮤니케이션 전략을 선제적으로 정리할 필요가 있다는 귀사의 우려를 반영하여, 예상 질의·지적에 대한 대응 논리 초안을 제시할 것.

나아가 귀사는, 단순히 “EGR 이 출자금이 아니다”라는 수준의 선언적 결론을 넘어, (i) PF 구조 및 PPA·SHA·EPC 계약 간의 상호 연관성을 고려한 계약 구조 분석, (ii) 예타지침 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”) 체계상 ‘출자·공공기관 부담금액’의 개념적 경계를 설정하는 작업, (iii) 기재부·감사원 등 외부 기관의 시각에서 제기될 수 있는 ‘예타 회피 구조’ 논란에 대한

반박 논리를 체계적으로 제시해 줄 것을 요청하였습니다. 특히, 향후 기재부와
의 협의·설명 과정에서 본 의견서의 논리를 토대로 추가 자료(수치 예시, 해외 사
례 등)를 보완하여 활용하는 것을 전제로, 본 의견서가 일종의 “법적 기준선
(Legal Baseline)” 역할을 할 수 있도록 해 줄 것을 요청하셨습니다.

이에 본 의견서는, 위와 같은 요청 사항을 종합하여 (1) EGR의 계약·법률상 성
격을 프로젝트 금융 구조와 연계하여 검토하고, (2) 예타지침상 자본출자·공공
기관 부담금 개념과의 관계를 체계적으로 분석하며, (3) EGR을 활용한 투자 재
원 구조가 출자금 증가로 평가되지 않을 수 있는 논리 구조를 제시하고, (4) 기재
부의 잠재적 문제 제기 포인트와 그에 대한 대응 논리 및 커뮤니케이션 방안을
정리하고자 합니다. 아울러, (5) 향후 필요 시 별도의 내부 메모 또는 대관 설명
자료로 전용할 수 있도록, 국제 IPP/PPP 사업에서의 Pre-COD Revenue 및 Early
Revenue 활용 관행에 관한 간략한 비교법적 시각도 함께 제시하고자 합니다.

II. 검토 의견

1. EGR의 계약 구조 및 법적 성격

가. 관련 계약 구조의 개관

귀사로부터 제공받은 자료 및 설명, 그리고 일반적인 IPP/PF 사업 구조에 관한
실무 관행에 따르면, 본건 사업과 관련된 PPA 및 기타 프로젝트 계약(예: 연료공
급계약, 주주간계약(SHA), 금융약정, EPC 계약 등)에서는, 일정 요건을 충족하
는 경우 추가적인 수익은 SPC에 귀속되며, 이를 계약상 “EGR” 또는 유사한 명
칭으로 정의하고 있는 것으로 이해됩니다. EGR은 단일한 개념이라기보다는,
PPA 및 관련 계약에서 정한 조건에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있는 “조기·
추가 수익”의 포괄 개념으로 볼 수 있습니다.

구체적으로 EGR 은 통상 다음과 같은 유형 중 하나 또는 그 복합 형태에 해당할 수 있습니다(구체적 문언과 산식은 각 계약에 따라 상이하나, 구조적 특징과 리스크 부담의 취지는 유사한 것으로 보입니다).

- ① 특정 기간(예: 시험운전 기간, 조기준공 후 제한적 상업운전 기간 등) 동안 발생하는 전력판매 수익을 통상 요금과 분리하여 정의한 “조기 상업운전 수익 (Early/Extra Generation Revenue)” 유형으로서, Offtaker 가 일정 단가 또는 정산 방식에 따라 SPC 에 조기발전 대가를 지급하는 구조
- ② 연료 효율성·연료비 정산 구조에 따라 실제 연료비 절감분이 SPC 의 수익으로 귀속되는 “효율성 인센티브(Performance / Efficiency Gain)” 유형으로서, 일정 기준 효율(Reference Heat Rate 등)을 상회하는 운영 성과를 달성한 경우 그 차익을 SPC 에 배분하는 구조
- ③ 계약상 정산 메커니즘에 따라 확정 요금 외에 추가로 발생하는 초과수익(예: 특정 가격 밴드를 초과하는 시장가격 구간에서의 수익, 제 3 자에게 판매하는 전력·부산물 수익, 신재생인증서·탄소크레딧 등)을 별도로 정의하여 SPC 에 귀속시키는 유형 등

이와 같은 구조에서 EGR 은, (1) SPC 가 PPA 등에서 정한 전력 공급·가동 의무 및 성능·가용성 요건을 충족한 대가로, (2) Offtaker 또는 제 3 자로부터 지급받는 “대금(Payment)” 또는 “정산 차익(Settlement Gain)”의 성격을 가지며, (3) 사업 금융약정상 캐시플로우 워터폴(Cashflow Waterfall)에 편입되는 영업현금흐름 (Operating Cash Flow)으로 처리되는 것이 일반적입니다. 이러한 이해는 사우디 R5 사업 등 유사 해외 IPP/PPP 프로젝트에서 확인되는 구조와도 일치하며, 국제 PF 실무에서 널리 인정되는 구조입니다.

나아가, 금융약정(Debt Facility Agreement) 및 계정협약(Account Agreement)상으로도, EGR 은 통상 전력판매수익, 보조금, 기타 영업수익과 함께 “프로젝트 수

익(Project Revenues)”의 일부로 정의되어, 운영·세금·보험비, 부채 서비스(Debt Service), 준비금 적립(Reserves) 등에 우선적으로 사용된 후, 잔여분이 배당가능 이익 또는 추가 투자재원으로 활용되는 것으로 이해됩니다. 이는 계약 체계 전반에서 EGR 이 “자본출자”가 아니라 “영업활동으로부터 발생하는 수익”이라는 점을 전제하고 있음을 의미합니다.

나. EGR 의 권리·의무 구조

EGR 과 관련된 법률관계는, PPA·EPC·SHA 등 계약별 역할을 고려할 때 통상 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

- ① 채권관계 측면에서 EGR 은 PPA 등에서 규정된 요건(발전량, 효율성, 가용성, 시장가격 등)이 충족된 경우 SPC 가 Offtaker 등에 대하여 가지는 금전채권으로서, ‘계약상 채권(채무불이행 시 손해배상·지급청구의 대상)’에 해당합니다. 즉, 이는 주주와의 내부 관계에서 발생하는 자본거래가 아니라, SPC 와 Offtaker 사이의 대외 거래관계에서 발생하는 채권입니다.
- ② 주주관계와의 구별 측면에서, 출자금·자본금은 SPC 에 대한 주주의 지분투자(자본출자)를 전제로 하는 반면, EGR 은 SPC 와 Offtaker 간의 “거래”에 기초하여 발생하는 대가로서, 주주와 SPC 사이의 출자·자본금 관계와는 별개의 법률관계입니다. EGR 이 발생하더라도 SPC 의 발행주식수, 주주 지분율, 의결권 구조 등은 변동하지 않으며, 이는 곧 EGR 이 자본거래가 아니라 손익 거래임을 시사합니다.
- ③ 발생 시점 및 불확실성 측면에서, 출자금은 계약체결 또는 납입기일 도래 시점에 그 금액·납입의무가 확정되는 반면, EGR 은 향후 발전소 운영·효율성, 연료가격, 시스템 운영 상황 등 다양한 변수에 따라 실제 발생 여부 및 규모가 달라지는 불확정·성과 연동형 수익입니다. 즉, EGR 은 “발생할 수도 있고

발생하지 않을 수도 있는” 결과변수이며, 주주가 법적으로 부담하는 확정적 출자의무와는 성격이 다릅니다.

이러한 구조를 전제로 할 때, EGR 은 법률상 “자본출자”가 아니라, PPA 등 상의 의무 이행에 대한 “대가(영업수익)”로 평가하는 것이 타당한 전제라고 판단됩니다. 이는 이후 예타지침상 자본금·공공기관 부담금액 개념(주주대여금, 차입금상환보증 등 포함)과의 관계를 검토하는 전제로 기능합니다.

다. 회계·재무 관점에서의 매출 인식 가능성

회계기준(예: K-IFRS 15 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’)의 일반 원칙에 따르면, 고객에게 약속한 재화·용역을 이전하고 그 대가를 받을 권리를 취득하는 경우, 그 대가를 수익으로 인식하는 것으로 이해됩니다. 본건에서 Offtaker 는 PPA 에 따라 일정 수준의 전력공급·가용성·효율성을 제공받는 지위에 있고, SPC 는 이를 제공하는 공급자(고객과의 계약 당사자)에 해당합니다. 이와 같이, EGR 이 PPA 등에서 SPC 가 제공하는 전력공급·효율성·가용성 등의 용역에 대한 대가로 규정되어 있고, Offtaker 가 해당 금액을 지급할 의무를 부담하는 구조라면,

- ① SPC 는 EGR 에 대하여 계약상 “지급 청구권(Right to Payment)”을 취득하고,
- ② 지급의무를 부담하는 상대방(Offtaker 등)은 이를 영업비용 또는 정산금으로 인식하며,
- ③ SPC 의 관점에서는 통상 영업수익(매출) 또는 기타수익으로 인식하는 것이 회계상 일반적 이해에 부합할 것으로 보입니다.

다만, 실제 회계처리는 구체적인 계약 문언, 산정 방식, 회계정책 및 외부 감사·회계법인의 판단에 따라 확정될 사항이므로, 본 의견서는 EGR 의 회계처리 방식을 단정하지 않고, “법률적 성격과 예타지침과의 관계”를 중심으로 한 법률적 검토에 한정하여 판단하고자 합니다. 그럼에도 불구하고, 국제 회계·PF 실무에

서 EGR 이 통상 매출 또는 원가 차감 항목으로 처리된다는 점은, EGR 을 자본출자가 아닌 영업수익으로 이해하는 데 추가 근거로 작용할 것으로 보입니다.

라. 소결

위와 같은 계약 구조, 권리·의무 관계, 회계·재무 관점의 일반 원칙을 종합하면, 본 사안은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

EGR 은 PPA 등 프로젝트 계약에 근거하여 SPC 가 Offtaker 등 상대방에 대하여 가지는 “계약상 금전채권”으로서, 주주의 자본출자·증자와 같이 SPC 의 자본금·지분구조를 변경하는 행위와는 구별되는 “영업활동에 따른 수익”의 성격을 가진다고 볼 수 있으며, 따라서 법률적·경제적 실질 모두에서 “출자금(자본출자)” 보다는 “매출 수익(영업현금흐름)”으로 이해하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

이러한 전제는 이후에서 검토할 예타지침상 자본금·공공기관 부담금액 개념과의 관계, 즉 “어떤 금액이 예타 기준상 공공기관 부담금액으로 산입될 수 있는가”라는 질문에 답하기 위한 기초가 됩니다.

2. 예타지침상 자본금·출자금 개념과 EGR 의 관계

가. 예타지침의 기본 구조 및 관련 개념

예타지침은 예비타당성조사를 “공기업·준정부기관(공공기관)이 신규 투자사업 및 자본출자에 대한 예산을 편성하기 위하여 실시하는 사전적인 타당성 검증·평가”로 정의하고, 예타 대상사업을 “총사업비가 2,000 억원 이상이고 국가 재정지원금 및 공공기관 부담금액의 합계가 1,000 억원 이상인 신규 투자사업 및 자본출자”로 규정하고 있습니다(제 2 조, 제 3 조). 이는 공공기관이 대규모로 재

정·재무상 의무를 부담하는 사업에 대하여, 사전에 그 타당성을 검증하도록 하는 안전장치라고 이해할 수 있습니다.

또한, “총사업비”는 “사업 추진에 소요되는 모든 경비의 합계”(제 4 조 제 1 항)로 정의되어, EPC 비용, 금융비용, 각종 용역비, 부대비용 등을 포괄하는 개념으로 사용되고 있으며, “공공기관 부담금액”에는 공공기관의 직접 자본출자, 차입금 상환보증, 주주대여금, 지분인수 옵션계약금 등 공공기관이 실질적으로 부담하는 금액이 포함되는 것으로 규정되어 있습니다(제 4 조 제 2 항 및 주석). 여기에는 명시적·잠재적 채무부담이 모두 포함될 수 있습니다.

즉, 예타의 판단 기준은 (i) 총사업비(프로젝트 전체 규모), (ii) 그 중 공공기관이 부담하는 금액(자본출자·보증·주주대여금 등 “실질적 부담”)이며, 이는 “기관이 추가로 부담하게 되는 재정·재무상 의무”를 사전에 검증하는 데 초점을 두고 있다고 이해할 수 있습니다. 다시 말해, 예타는 공공기관 재무제표에 반영되거나 반영될 수 있는 부채·자본 투입 규모를 통제·관리하기 위한 제도이지, 프로젝트 차원에서 발생하는 모든 현금흐름을 평가 대상으로 삼는 제도는 아닙니다.

나. 출자금(공공기관 부담금액)에 해당하는 항목의 범위

예타지침 및 그 해석상, 공공기관의 “출자금” 또는 “공공기관 부담금액”에 해당한다고 평가될 수 있는 항목은 개괄적으로 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

- ① SPC 등에 대한 직접 출자(납입자본금, 자본잉여금 형태의 출자)로서, 공공기관이 현금을 납입하여 지분을 취득하는 경우,
- ② 주주대여금(Shareholder Loan) 등으로서, 귀사 또는 모회사가 SPC 에 자금을 대여하고, 해당 자금의 상환·이자를 SPC 의 현금흐름에서 우선적으로 지급받는 구조로, 후순위·영구채 형태의 quasi-equity 까지 포함될 수 있는 경우,

- ③ 차입금 상환보증, 최소수익보장, 풋옵션 등으로 인해 공공기관이 일정 수준의 재무적 부담(잠재부채)을 부담하는 구조로서, 조건부지만 공공기관 재무제표상 우발부채로 인식될 수 있는 항목,
- ④ 이 밖에 예타지침 주석이 “공공기관의 실질적인 부담에 해당하는 경우 공공기관 부담금액에 포함한다”고 규정한 각종 옵션·보증 등으로서, 개별 사업의 구조에 따라 case-by-case 로 판단되는 항목.

공통점은, 모두 “기관이 제 3 자(채권자, SPC, 타 주주 등)에 대하여 직접 또는 간접적으로 부담하는 의무 또는 잠재부담”이라는 점입니다. 다시 말해, 공공기관이 자신의 재무제표상 자산·부채 구조에 영향을 미치는 방식으로 위험을 인수하는 경우에 한하여, 예타지침상 공공기관 부담금액으로 간주됩니다.

다. EGR 의 예타지침상 위치

EGR 은 출자금인 아닌 ‘영업현금흐름’ 으로서, 앞서 본 바와 같이 (i) PPA 등 계약 이행의 대가로 SPC 가 Offtaker 등으로부터 지급받는 금전채권이며, (ii) SPC 가 귀사 등 주주에 대한 배당·원리금 상환 등에 앞서 프로젝트 금융 워터폴 내에서 우선 배치되는 “영업현금흐름”의 일부입니다. 이러한 구조를 전제로 하면, 예타지침상 EGR 은 다음과 같이 평가할 수 있습니다.

- ① EGR 은 “귀사 또는 제 3 자로부터 SPC 로 유출되는 자금이 아니라, Offtaker 로부터 SPC 로 유입되는 자금”입니다. 예타지침이 규율하는 “공공기관 부담금액”은 공공기관이 부담하는 자금·보증의 규모에 초점을 두고 있는 바, EGR 과 같이 SPC 에 유입되는 영업수익은 그 정의상 “부담금액”에 해당한다고 보기 어렵습니다.
- ② EGR 은 귀사(또는 모회사)가 별도로 예산을 편성하여 SPC 에 출자·대여하는 자금이 아니며, 귀사의 재무제표상 “출자금” 또는 “주주대여금”으로 인식되

는 항목도 아닙니다. 귀사의 입장에서 EGR 은 SPC 의 영업현금흐름에 불과하고, 향후 배당 등을 통해 귀사에게 귀속된다면 이는 “투자에서 회수되는 수익”에 해당합니다. 이는 공공기관이 재무제표상 새로운 자산·부채를 인수하는 것이 아니라, 기존 투자에서 발생한 수익을 회수하는 것에 가깝습니다.

- ③ 예타지침은 “향후 발생할 사업 수익” 자체를 총사업비 또는 공공기관 부담 금액으로 산입하는 구조가 아니라, 사업 추진을 위해 “선행적으로 확정되는 투자·보증·출자 의무”를 대상으로 합니다. EGR 은 장래 불확실한 수익으로서, 해당 수익이 발생하지 않는다고 하더라도 그것이 귀사의 “추가 출자 부담”으로 전환되는 것은 아닙니다. 오히려 EGR 을 활용함으로써 귀사가 실제 현금 출자 부담을 줄이는 효과가 발생하는 구조라면, 제도 취지상 공공기관 부담을 증가시키는 요소로 보기 어려워 보입니다.

따라서, 예타의 대상 여부를 판단함에 있어, EGR 자체 또는 EGR 의 예상 발생액을 귀사의 “추가 출자금”이나 “공공기관 부담금액”으로 산입하여 예타 기준 초과를 주장하는 것은, 예타지침의 문언과 체계, 그리고 제도 목적(공공기관의 재무건전성·예산 부담 관리)에 비추어 타당성이 없는 해석이라고 평가될 수 있습니다.

라. 출자금과 매출 수익의 경계 기준

실무상 출자금과 매출 수익의 경계를 보다 명확히 하기 위하여, 다음과 같은 판단 기준을 설정할 수 있습니다.

① 발생원인에 따른 판단기준

- 출자금: 주주가 지분 취득·유지 또는 의결권 확보를 위하여 “주주 지위”를 전제로 SPC 에 제공하는 자금.
- 매출 수익: SPC 가 PPA 등 “거래계약”상 의무를 이행한 대가로 계약상 채권으로 취득하는 자금.

② 법적 의무 주체에 따른 판단기준

- 출자금: 공공기관(귀사 또는 모회사)이 SPC 에 대한 자본납입·대여 의무를 부담(주주협약·주주간계약·이사회 결의 등).
- 매출 수익: Offtaker 또는 제 3 자가 SPC 에 대한 지급의무를 부담.

③ 재무·회계상 성격

- 출자금: 귀사 재무제표상 투자자산·관계기업투자 등으로 인식, SPC 재무제표상 자본으로 인식.
- 매출 수익: SPC 재무제표상 수익(매출·기타영업수익)으로 인식, 귀사에는 배당·배당금 수익 등으로 2 차적으로만 반영.

④ 예타지침과의 관계

- 출자금: 예타지침상 “공공기관 부담금액”에 포함될 수 있는 항목.
- 매출 수익: 공공기관의 ‘부담’이 아니라 사업의 ‘성과’에 해당하므로, 예타지침상 공공기관 부담금액에 해당하지 않는 항목.

이 기준을 적용할 때, EGR 은 명백히 “거래계약(본건 PPA 등)의 이행에 따른 대가”로 발생하는 수익에 해당하므로, 예타지침상 출자금(공공기관 부담금액)으로 보기는 어렵고, SPC 의 영업수익으로 보아야 할 여지가 크다고 사료됩니다.

마. 소결

예타지침상 예타 대상 여부는 공공기관이 부담하는 투자·출자·보증 등 “재정·재무상 의무”를 기준으로 판단하는 것이고, EGR 은 SPC 에 유입되는 영업수익(장래 현금흐름)에 해당하여, 공공기관이 추가로 부담하는 자금이 아니므로, 예타지침상 “출자금” 또는 “공공기관 부담금액”의 범위에 포함된다고 보기는 어렵습니다.

따라서, EGR 이 존재한다는 사정만으로 귀사의 “출자금 규모가 증가하였다”고 평가하거나, 이를 전제로 예타 대상 사업 기준(총사업비·공공기관 부담금액)을 초과하였다고 주장하는 것은, 예타지침 체계에 부합하지 않는 해석이라고 볼 수 있습니다.

3. . EGR 을 투자 재원으로 활용하는 구조와 출자금 증가 여부

가. PF 구조에서의 EGR 활용 방식

일반적인 프로젝트 파이낸싱 구조에서, SPC 의 영업현금흐름(전력판매 수익, 보조금, 각종 정산금 등)은 대출약정상의 캐시플로우 워터폴에 따라,

- 1 단계: O&M 비용, 세금, 보험료 등 운영비 지급,
- 2 단계: 선순위 대출 이자·원금 상환,
- 3 단계: 준비금 적립(DSRA 등),
- 4 단계: 후순위 채무 상환,
- 5 단계: 잔여 현금의 배당·주주대여금 상환 등에 사용,

과 같은 순서로 배분됩니다. EGR 은 통상 1~3 단계에서 운영·재무비용에 완전히 사용되거나, 4~5 단계에서 주주대여금 상환·추가 투자재원으로 활용되는 구조를 취합니다.

즉, EGR 은 “기존에 확정된 출자금·차입금 의무를 충당하는 내부 현금재원”에 해당하며, 별도의 “추가 출자”를 발생시키지 않습니다. 이러한 관점에서 EGR 은 공공기관 부담을 증가시키는 요소가 아니라, 오히려 기존에 예정된 재무부담을 완화하는 ‘완충장치(Buffer)’로 작용합니다.

나. EGR 을 통한 출자부담 경감 구조

귀사가 계획하는 바와 같이, EGR 을 활용하여 일부 Capex 또는 추가 투자(예: 추가 설비 투자, 보완공사, 비용 초과분 등)를 충당하는 구조는, 경제적 실질상 다음과 같은 효과를 가집니다.

- ① EGR 이 없었다면, 귀사 또는 타 주주가 추가 출자 또는 주주대여금 형태로 충당해야 할 금액을,
- ② SPC 의 영업수익(EGR)으로 대체함으로써,
- ③ 공공기관(귀사)의 “현금 출자부담”을 감소시키는 효과를 가져오며, 이는 예타제도의 재정건전성 확보 취지에도 부합하는 결과입니다.

이 경우, 예타지침상 “공공기관 부담금액”으로 평가할 수 있는 것은 여전히 당초 확정된 출자금·주주대여금·보증 한도에 한정되며, EGR 을 활용한다는 이유만으로 귀사의 법적 출자 의무가 증가하는 것은 아닙니다.

아울러, EGR 이 예상치에 미달하는 경우에도 그 차액이 당연히 귀사의 추가 출자의무로 전환되는 것은 아니며, 건설기간 중 발생하는 수익·손실의 상당 부분은 보험, PPA 상 보상 메커니즘, EPC 계약상 LD 등을 통해 우선적으로 조정·흡수되도록 설계되어 있다는 점에서, 이를 이유로 EGR 자체를 ‘조건부 출자’로 의제하는 것은 타당하지 않습니다.

다. 법적 구조 정비를 통한 구조 확정방안

기재부가 EGR 을 사실상 “추가 출자금에 준하는 자금”으로 간주하는 것을 방지하기 위하여는, 다음과 같은 구조적·문언상 정비가 바람직해 보입니다.

- ① 주주간계약(SHA) 및 이사회 결의 등에서, 귀사·주주들의 “최대 출자·주주대
여금 한도”를 명시하고, EGR 은 “해당 한도 내에서” 자금조달 구조를 개선
하기 위한 내부 현금재원으로 활용된다는 점을 분명히 할 것.
- ② SPC 정관·금융약정 등에서, EGR 의 회계·자금흐름상 지위를 “영업수익
(Operating Revenue)”으로 규정하고, 이를 채투자하더라도 “자본금 증자”로
처리하지 않는다는 점을 명확히 할 것.
- ③ 귀사 내부 예타·투자 심의자료에서, 예타 대상 여부 판단 시 사용된 “출자금
규모”와 “EGR 을 포함한 전체 자금조달 구조”를 구분하여 기재함으로써,
EGR 활용 여부가 예타 기준 판단에 영향을 미치지 않는다는 점을 논리적으
로 설명할 것.

이와 같이 계약·내부 문서에서 EGR 의 법적 성격과 자금흐름상 위치를 명확히
함으로써, EGR 을 이유로 예타상 출자금·공공기관 부담금액이 증가하였다고 평
가될 여지를 최소화할 수 있을 것으로 보입니다..

라. 소결

EGR 은 SPC 의 영업수익이며, 이를 투자 재원으로 활용하는 것은 “기존에 확정
된 출자·차입 의무를 상환·대체하는 내부 현금재원 운용”일 뿐, 공공기관이 추
가로 부담하는 출자금·보증금이 증가하는 구조로 보기 어려운 바, 예타 기준(총
사업비·공공기관 부담금액) 산정 시 EGR 을 별도의 출자금으로 반영하여 기준
초과를 주장하는 것은 타당성이 낮은 해석이라고 정리할 수 있습니다.

4. 기재부 리스크 포인트 및 대응 논리

가. 예상되는 기재부의 문제 제기 유형

기재부는 EGR 구조와 관련하여 다음과 같은 관점에서 문제를 제기할 가능성이 있습니다.

(i) “형식은 수익이지만 실질은 출자”라는 주장: EGR 이 특정 추가설비·비용을 위해 사실상 earmarking 되어 있으므로, 실질적으로는 공공기관이 추가 투자를 약정한 것과 다르지 않다는 시각.

(ii) “예타 회피 구조” 의심: EGR 을 활용함으로써 형식상 출자금 규모를 예타 기준 미만으로 유지하면서, 실질적으로는 유사한 규모의 재정·재무 부담을 지는 구조라는 의심.

(iii) “장래 수익을 전제로 한 과도한 레버리지” 우려: 향후 EGR 발생을 전제로 재무구조를 설계함으로써, EGR 이 예상보다 적게 발생할 경우 공공기관의 추가 지원이 필요해질 수 있다는 우려.

(iv) EGR 미발생 시 출자에 준하는 부담 발생 주장: EGR 이 계획된 수준대로 발생하지 않거나 전혀 발생하지 않는 경우, 결과적으로 해당 부족분을 귀사 또는 다른 주주가 추가 출자, 후순위 금융지원 등의 형태로 메워야 하므로, 실질적으로는 EGR 이 ‘조건부 출자’에 해당하고, 이에 상응하는 잠재 부담이 존재한다는 시각.

나. 이에 대한 대응 논리(법령·제도 취지 측면)

위와 같은 우려에 대하여, 귀사는 다음과 같은 논리 구조로 대응할 수 있을 것으로 판단됩니다.

① 예타지침 문언·체계에 근거한 반박

- 예타지침은 “총사업비”와 “공공기관 부담금액”을 기준으로 예타 대상 여부를 판단하도록 하고 있고, 이는 공공기관이 추가로 부담하는 투자·보증 등 의무의 규모를 관리하기 위한 것입니다.
- EGR은 공공기관이 부담하는 자금이 아니라 SPC에 유입되는 영업수익으로서, 그 자체가 공공기관 부담금액으로 평가될 법적 근거가 없습니다.
- 만약 EGR까지 공공기관 부담금액으로 본다면, 향후 프로젝트의 매출·통행료 수익 등 사업수익 전반을 공공기관 부담금으로 간주하게 되는 결과가 되어, 예타지침의 입법 취지 및 구조와 배치됩니다.

② 재정건전성·위험관리 측면의 설명

- EGR을 투자재원으로 활용하는 구조는, 귀사가 별도의 추가 출자·보증을 제공하는 것과 달리 공공기관 부담을 “감소”시키는 효과를 가지므로, 재정건전성 측면에서도 긍정적인 요소로 평가될 수 있습니다.
- 만약 EGR이 예상보다 적게 발생하는 경우에도, 귀사의 법적 출자·보증 한도가 증가하는 것은 아니며, 추가 출자는 별도의 이사회·정부 협의를 통한 재결정을 요하므로, 기재부의 사전 통제 기능이 훼손되는 것은 아닙니다.

③ 위험배분·보상 메커니즘에 근거한 반박.

위 가호의 문제제기 (iii), (iv) 유형의 우려, 즉 “EGR이 발생하지 않는 경우 결국 귀사 등이 그 부족분을 추가 출자 등으로 메워야 하므로, 실질적으로는 출자에 준하는 잠재부담이 존재한다”는 주장에 대하여는, 본건 사업계약들이 이미 건설기간 중 발생 가능한 주요 리스크를 유형별로 분담·보상하는 메커니즘을 내포하고 있다는 점에서 다음과 같이 반박할 수 있습니다.

- 불가항력(Force Majeure)에 기인한 EGR 미발생·감소의 경우, 본건 EPC 계약 및 관련 보험 프로그램에서 강제 가입 또는 필수 가입이 예정된 공사보험(CAR/EAR), 영업손실보험(DSU) 등을 통하여 일정 범위의 손실이 보상되도록 설계되어 있습니다. 이 경우 EGR 미발생으로 인한 재정적 영향은 우선적으로 보험금으로 충당되며, 귀사가 추가 출자 의무를 부담하는 구조로 직접 연결되지 않습니다.
- 법률·제도 변경(Change in Law 등)에 기인한 EGR 감소의 경우, 본건 PPA 상의 Change in Law 조항 및 각종 보상 메커니즘에 따라, 관련 비용·손실이 요금 조정, 보상금 지급 등의 방식으로 Offtaker 또는 계약상 상대방에게 전가·분담되도록 규율되고 있는바, 이 역시 귀사의 즉각적인 추가 출자 의무로 귀결되는 구조는 아닙니다.
- 시공자(EPC Contractor)의 귀책(지체, 성능 미달 등)에 기인한 EGR 미발생·감소의 경우, EPC 계약상 지체상금(Delayed LD), 성능미달 LD 등으로 커버되도록 되어 있으며, 그 범위 내에서 시공자가 EGR 상실분 또는 그에 상응하는 손실을 부담하는 구조입니다. 즉, 건설기간 중 발생하는 공사 리스크는 원칙적으로 EPC 계약 관계에서 흡수·조정되도록 되어 있고, 이를 이유로 곧바로 공공기관이 추가 출자를 통해 손실을 메워야 하는 구조는 아닙니다.

④ 형평성·선례 측면

해외 IPP/PPP 사업에서 조기운전수익·효율성 인센티브 등 영업수익을 활용하여 자본재투자를 수행하는 구조는 국제적으로 일반적인 구조이며, 국내 다른 공공기관 사업에서도, 사업수익을 활용하여 추가 투자·보완공사를 수행하였다고 해서 해당 수익을 예타상 출자금으로 재분류하는 선례는 확인하기 어렵습니다.

다. 관리·커뮤니케이션 방안

예타 신청·협의 자료에 EGR의 법적 성격과 자금흐름 구조를 별도 자료로 정리하여, “EGR은 출자금이지 아니라 영업수익이며, 이를 활용하더라도 공공기관의 법적 출자·보증 한도는 증가하지 않는다”는 점을 명시적으로 설명하되, 해당 자료에서 (i) 관련 계약조항(PPA, SHA, 금융약정 등) 인용, (ii) 자금흐름도 및 캐시플로우 워터폴 도식, (iii) 예타지침상 공공기관 부담금액 개념과의 비교표 등을 제시함으로써, EGR이 예타상 출자금에 해당하지 않는다는 논리가 단순 주장에 그치지 않고 문언·구조·실무 관행에 근거한 것임을 보다 구체적으로 입증할 필요가 있습니다.

라. 소결

정리하면, 기재부가 EGR을 사실상 출자금에 준하는 것으로 평가하여 예타 대상 여부를 문제 삼을 가능성은 존재하나, 예타지침의 문언·체계, 제도 취지, 공공기관 부담의 실질, 국제·국내 관행 등을 종합할 때, EGR을 예타상 출자금으로 보아 공공기관 부담금액에 산입하는 것은 타당성이 크지 않다는 점을 논리적으로 설명할 수 있으며, 계약 구조·내부 문서를 통해 EGR의 영업수익·내부 재원 성격을 명확히 하고, 기재부와 사전 커뮤니케이션을 적절히 수행하는 경우, 관련 리스크는 상당 부분 관리 가능할 것으로 판단됩니다.

III. 결론

이상 검토한 내용을 종합하면, 본건 EGR 구조와 예타지침과의 관계에 관하여 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

첫째, EGR은 PPA 등 프로젝트 계약의 이행에 따른 대가로 SPC에 귀속되는 “영업수익(매출)”의 성격을 가지며, 귀사 또는 모회사가 SPC에 제공하는 출자·주주대여금·보증 등과는 법률적·경제적 성질이 명확히 상이합니다. 출자·보증 등

은 공공기관이 자신의 재무제표에 부담을 초래하는 자금 제공·위험 인수 행위인 반면, EGR은 Offtaker 등 제 3 자로부터 SPC로 유입되는 대가수입으로서, 공공기관의 자산이 유출되거나 새로운 채무·우발채무가 발생하는 구조와는 본질적으로 구별됩니다. 즉, EGR은 “공공기관이 부담하는 자금”이 아니라 “프로젝트가 창출하는 수익”이라는 점에서, 예타지침이 예정하는 출자금·공공기관 부담금액과는 다른 범주의 현금흐름입니다.

둘째, 예타지침상 예타 대상 여부 판단의 기준이 되는 “공공기관 부담금액”은 공공기관이 부담하는 자본출자·보증·주주대여금 등 “실질적인 재무적 부담”에 초점을 두고 있으며, EGR과 같이 SPC에 유입되는 영업수익을 공공기관 부담금액에 포함시킬 명문의 근거는 현행 지침 체계상 확인되기 어렵습니다. 예타제도의 입법 취지 역시, 공공기관이 예산·재무구조에 영향을 미치는 신규 투자·보증·출자 등을 결정하기 전에 그 타당성을 사전에 검증하기 위한 것일 뿐, 사업 수행 과정에서 발생하는 영업수익 자체를 규율하는 데 있지 않습니다. 만약 EGR과 같은 영업수익까지 공공기관 부담금액으로 본다면, 향후 통행료·전력요금 수입 등 모든 프로젝트 수익이 잠재적으로 예타 대상 판단의 기준에 포함되는 결과가 되어, 제도의 목적과 명백히 괴리될 소지가 있습니다.

셋째, EGR을 활용하여 Capex 또는 추가 투자비를 충당하는 구조는, 귀사의 추가 출자 의무를 발생시키기보다는 오히려 기존 출자·차입 부담을 내부 현금재원으로 대체하는 구조로서, 예타제도의 목적(공공기관 재정·재무 건전성 확보) 측면에서도 긍정적으로 평가될 수 있는 여지가 적지 않습니다. EGR 구조가 존재하지 않는 경우에는 동일한 규모의 사업비를 충당하기 위하여 귀사 또는 타 주주가 현금 출자 또는 주주대여금 확대를 통해 자금을 조달해야 하나, EGR 구조를 활용하는 경우에는 이러한 “외부 자본 투입”을 프로젝트 내부에서 발생한 수익으로 대체함으로써 공공기관의 실질적인 현금 유출과 레버리지 부담을 완화하는 효과가 발생합니다. 이는 공공기관이 동일한 사업을 보다 적은 재정 부담

으로 수행할 수 있게 해주는 구조로서, 재정건전성 관리라는 정책 목표와 조화를 이루는 측면이 있습니다.

넷째, 그럼에도 불구하고 기재부가 EGR 을 실질적인 추가 투자 또는 조건부 출자에 준하는 요소로 간주하여 예타 회피 구조로 문제 삼을 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로, (i) 주주간계약·정관·금융약정 등을 통해 EGR 의 영업수익·내부 자원 성격을 문언상 명확히 하고, (ii) 귀사 내부 심의·예타 신청 자료에서 출자금과 EGR 을 명확히 구분하여 설명하며, (iii) 필요시 기재부와 협의(예비 협의 등)를 통해 구조에 대한 이해를 공유하는 것이 바람직할 것으로 보입니다. 특히 내부·대외 문서에서 “출자금(Equity Contribution)”과 “EGR 자원 활용”을 명시적으로 분리하여 제시하고, EGR 미발생·감소 리스크가 보험, PPA 상 보상 메커니즘, EPC LD 등을 통하여 우선적으로 흡수되는 구조임을 함께 설명함으로써, EGR 을 곧바로 ‘조건부 출자’로 의제하려는 해석에 대한 방어력을 높일 수 있습니다.

다섯째, 위와 같은 구조·논리를 전제로 할 때, “EGR 부분이 출자금으로 불인정되어 출자금이 증가하지 않는다”는 취지는, 예타지침의 문언·체계와 제도 목적, PF 구조상의 자금흐름, 국제 IPP/PPP 사업의 관행 등을 종합할 때 충분히 설득력 있는 입장으로 정리될 수 있을 것으로 판단됩니다. 나아가, 향후 귀사가 관계기관과의 협의 과정에서 본 의견서의 내용을 기초로 보다 구체적인 수치(예: EGR 구조 및 활용 유무에 따른 출자금 변동 시나리오, 재무비율 변화 등)와 해외 유사 사례(Pre-COD Revenue 를 활용한 Capex 상계 구조 등)를 보완하여 제시하는 경우, 본 의견서에서 제시한 법적 논리는 보다 현실적·계량적 근거와 결합되어 설득력을 한층 더 강화할 수 있을 것입니다. 이러한 점을 종합할 때, 본건 EGR 구조 및 활용방안에 대한 귀사의 입장은 현행 예타지침 체계 하에서도 충분히 설득력이 있는 해석으로 평가되며, 다만 향후 제도 해석·운영 과정에서의 불확실성을 최소화하기 위하여, 본 의견서를 토대로 한 단계 더 구체화된 대관 전략 수립을 병행하는 방안을 함께 고려하실 필요가 있을 것으로 사료됩니다. 끝.

법무법인(유한) 바른

변호사 이 영 직 (인)

외국변호사 이 승 교(사본배
부)

본 의견서는 의뢰인께서 제공한 자료 등에 나타나 있는 사안과 쟁점에 국한하여 의뢰인의 업무처리와 판단에 도움을 드리기 위한 목적으로 작성되었으므로 본 의견서에서 검토하고 있는 사항은 의뢰인의 질의내용에 기재된 사항에 한정되며, 추후 위 사안이 법원의 재판대상이 되는 경우 저희의 의견과 달리 판단될 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한 본 의견서는 위와 다른 용도로 또는 의뢰인 이외의 분이 사용할 수 없으며, 의뢰인께서 제3자에게 이 의견서 또는 사본을 제공하고자 하실 때에는 반드시 사전에 저희 법인의 동의를 받으시기 바랍니다.